



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1532 del 30/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 del 29/09/2026

PROPOSTA N. 2652 del 25/09/2026

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 tramite Me.PA per il servizio di "Supporto giuridico e contabile per la redazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis TUEL".

CIG: BD2566FD36

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il Comune di Lamezia Terme ha la necessità di far ricorso alla procedura del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), a seguito del maggior disavanzo generatosi in occasione della chiusura dell'esercizio finanziario 2025;
- tale strumento straordinario richiede un'articolata e complessa attività di analisi, ricognizione e programmazione mirata al ripristino degli equilibri strutturali di bilancio e alla prevenzione del dissesto finanziario, per cui si rende necessario ricevere un supporto specialistico giuridico-contabile in presenza ed in remoto per adempiere compiutamente agli adempimenti prescritti;

Dato atto che

- è stato acquisito dalla piattaforma Mepa il preventivo n. 28 del 19/09/2026 dallo Studio Commerciale Dott. Alessandro Giordano (P.IVA: 02849920802 - C.F.: GRDLSN89R03I537D), con sede in Viale Libertà 30/C, 89123 Reggio Calabria (RC), in cui sono dettagliate le prestazioni oggetto dell'affidamento che comprendono:
 - a) Supproto alla Redazione del Piano di Riequilibrio Finanziario per l'identificazione della massa passiva, costruzione del piano di risanamento pluriennale ex art. 243-bis, c. 5-bis TUEL ed individuazione delle leve di risanamento;
 - b) Supporto alla predisposizione della Relazione Accompagnatoria: secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (delibera n. 5/2018);
 - c) supporto alla Prima Nota Istruttoria Ministeriale di predisposizione dell'impianto argomentativo e motivazionale delle scelte contabili e amministrative;

Le summenzionate attività costituiscono appalto di servizi non aventi carattere di pubblico servizio ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e l'operatore risulta regolarmente iscritto ed abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A.;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale disciplina l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 sul controllo dei requisiti e la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;
- l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 che stabilisce l'obbligo di ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi pari o superiori a 5.000,00 euro;

Valutato il preventivo da cui si evince che il corrispettivo richiesto dallo Studio Commerciale Dott. Alessandro Giordano per l'espletamento dell'intero servizio è pari ad € 11.000,00 (oltre Cassa Previdenza 4%, IVA 22% e Ritenuta d'acconto come per legge), per un ammontare lordo totale della prestazione pari ad € 13.956,80, così dettagliato:

Onorario professionale: € 11.000,00

Cassa Previdenza (4%): € 440,00

Totale Imponibile: € 11.440,00

IVA (22% su imponibile): € 2.516,80_

Totale complessivo dell'affidamento: € 13.956,80 *(con Ritenuta d'Acconto 20% su onorario pari a € 2.200,00 e Netto a pagare pari a € 11.756,80);*

Ritenuto tale importo congruo e conveniente per l'Amministrazione in relazione alla complessità dell'incarico, alla durata e al livello di professionalità richiesto e pertanto si ritenuto, altresì, opportuno procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi;

Stabilito, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, quanto segue:

- Fine del contratto: assicurare all'Ente una qualificata assistenza specialistica da parte di operatori con comprovata esperienza nell'ambito della redazione di Piani di riequilibrio finanziari pluriennali;
- Oggetto del contratto: supporto giuridico e contabile al Settore economico-finanziario per la redazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis TUEL".
- Modalità di esecuzione: l'incarico è disciplinato dal preventivo n. 28 del 17.09.2026;
- Contraente: Studio Commerciale Dott. Alessandro Giordano - P.IVA: 02849920802 con sede in Viale Libertà 30/C, Reggio Calabria;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023;

Accertato che:

l'operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal D.Lgs. 36/2023, la cui documentazione è agli atti, e risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

e' stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. BD2566FD36;

e' stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC INAIL_55053054 in scadenza alla data del 12.11.2026 nonchè la regolarità degli adempimenti di versamento dei contributi alla Cassa di appartenenza.

Rilevato, ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti, che non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione;

Dato atto che il RUP è la dott.ssa Anna Rocca, funzionario amm.vo - Area dei funzionari e EQ

Attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Visti e richiamati:

Il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con Deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Il Regolamento di contabilità vigente Il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) "Codice in materia di protezione dei dati personali";

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 avente ad oggetto:" Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione ", modificato con deliberazione di Giunta n. 227 del 29/08/2025;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026/2028;

la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2026 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi de l'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'"Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/00";

Accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza importo	importo
30.11.2026	30.12.2026	9.769,76
15.02.2027	15.03.2027	4.187,04

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa del presente atto e qui integralmente richiamato:

DETERMINA

di accettare il preventivo fornito dallo Studio Commerciale Dott. Alessandro Giordano (P.IVA: 02849920802 - C.F.: GRDLN89R03I537D), con sede in Viale Libertà 30/C, Reggio Calabria.

di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, , il servizio di *"Supporto giuridico e contabile all'Ufficio Ragioneria per la redazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis TUEL"* allo Studio Commerciale Dott. Alessandro Giordano - P.IVA: 02849920802, con sede in Viale Libertà 30/C, 89123 Reggio Calabria.

di impegnare la spesa complessiva pari ad € 13.956,80 (comprensiva di onorario, cassa previdenza e IVA 22%) sul Bilancio di Previsione corrente dell'Ente come segue:

Esercizio Finanziario: 2026

Capitolo: 1086/3 - pdc. 1.10.99.99.999

Importo: € 9.769,76

Esercizio Finanziario: 2027

Capitolo: 1086/3 - pdc. 1.10.99.99.999

Importo: € 4.187,04

di subordinare il pagamento del corrispettivo dovuto su presentazione di regolare fattura elettronica sul codice univoco **UF3BNM** controllata in ordine alla regolarità della prestazione e con pagamento sul conto dedicato come comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

di nominare la Dott.ssa Anna Rocca quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e la dott.ssa Stefania Rocca come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114 del medesimo D.Lgs. 36/2023;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del d. lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013;

di specificare, altresì, che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2652 del 25/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 29/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 220 del 29/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1086	738	1	01	05	1	10	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.769,76

a favore di:

Codice	Fornitore
65373	GIORDANO ALESSANDRO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 tramite Me.PA per il servizio di "Supporto giuridico e contabile per la redazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis TUEL". CIG: BD2566FD36

2026	1086	739	1	01	05	1	10	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.187,04
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-----------------------------	----------

a favore di:

Codice	Fornitore
65373	GIORDANO ALESSANDRO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 tramite Me.PA per il servizio di "Supporto giuridico e contabile per la redazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis TUEL". CIG: BD2566FD36

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 30/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.